

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1795/2542	พนักงานอัยการ จังหวัด กาญจนบุรี	โจทก์
	ผู้ประกัน	โจทก์
	นาง หวาน ขลิบ เพ็ง กับพวก	โจทก์
	นาย สม เสน่ห์ ขลิบ เพ็ง กับพวก	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 119, มาตรา 198

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 วรรคแรกบัญญัติเพียงว่า เมื่อศาลสั่งบังคับตามสัญญาประกันแล้ว ผู้ถูกบังคับตามสัญญาประกันมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ แต่ ไม่มีบทมาตราใดบัญญัติห้ามไว้ว่า เมื่อศาลสั่งปรับผู้ประกันแล้ว และผู้ประกันได้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาลดค่าปรับ แต่ศาลชั้นต้น ยกคำร้องของผู้ประกัน ผู้ประกันนั้นจะยื่นคำร้องขอให้พิจารณา ลดค่าปรับซ้ำอีกไม่ได้ การที่ ผู้ประกันยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเพื่อขอให้พิจารณาลดค่าปรับ ให้แก่ผู้ประกันใหม่อีกนั้นก็ไม่มีเหตุส่อให้เห็นว่าเป็นการ ยื่นเกินความจำเป็น จึงมิใช่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ หรือขยายอายุอุทธรณ์ ดังนั้น เมื่อผู้ประกันได้ยื่นคำร้อง ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2540 วันที่ 3 ตุลาคม 2540 และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2540 ขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาลดค่าปรับ แต่ศาลชั้นต้น มีคำสั่งยกคำร้องทั้ง 3 ครั้งผู้ประกันย่อมมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ คำสั่งนั้นต่อศาลอุทธรณ์ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ประกันครั้งสุดท้ายตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 วรรคแรก เมื่อนับแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2540 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2540 ที่ผู้ประกันทั้งสี่ยื่นอุทธรณ์ จึงยังไม่เกิน 1 เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ต้องรับพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ประกันทั้งสี่ไว้

คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามฐานลักทรัพย์ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 336 ทวิ, 83 คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาพิพากษา ยืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้จำคุกจำเลยทั้งสามคนละ 6 ปี จำเลยทั้ง สามได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาตลอดมา โดย ศาลชั้นต้นตีราคาประกันคนละ 300,000 บาท ต่อมาในวันที่ 25 ตุลาคม 2539 อัน เป็นวันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา จำเลยที่ 1 และที่ 3 ไม่ไปศาล ส่วนเกี่ยวกับจำเลย ที่ 2 นั้นปิดหมายไม่ครบระยะเวลาตามกฎหมาย ศาลชั้นต้นสั่งปรับผู้ประกันทั้งสี่รวม ทั้งนายสมัย เค้าโคตร ผู้ประกันร่วมตามสัญญา ผู้ประกันทั้งสี่ขอลดค่าปรับเฉพาะ ส่วนของจำเลยที่ 1 และที่ 3 รวม 3 ครั้งศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง และครั้งสุดท้ายผู้ ประกันทั้งสี่ยื่นคำร้องลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2540 ขอลดค่าปรับอีก ศาลชั้นต้นยืน คำสั่งเดิมโดยให้ยกคำร้อง

ผู้ประกันทั้งสี่อุทธรณ์ขอให้ลดค่าปรับเฉพาะส่วนของจำเลยที่ 1 และที่ 3

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาว่า ผู้ประกันทั้งสี่ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของ ศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ลดค่าปรับภายในกำหนด 1 เดือน ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 198 วรรคแรก จึงให้ยกอุทธรณ์ของผู้ประกันทั้งสี่

ผู้ประกันทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าผู้ประกันทั้งสี่รวมทั้งนายสมัย เค้าโคตร ได้ทำสัญญาประกันตัวจำเลยทั้งสาม ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยตีราคาประกันคนละ 300,000 บาท ต่อมาวันที่ 25 ตุลาคม 2539 ซึ่งเป็นวันนัด

ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา จำเลยที่ 1 และที่ 3 ไม่ไปศาล ศาลชั้นต้นถือว่าผู้ประกัน
ทั้งหมด ไม่ส่งตัวจำเลยที่ 1 และที่ 3 ตามนัดเป็นการผิดสัญญาประกัน ให้ปรับผู้
ประกันทั้งหมดสำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 3 คนละ 300,000 บาท เต็มตามสัญญา
ประกัน ส่วนจำเลยที่ 2 ปรากฏว่าปิดหมายนัดให้ทราบยังไม่ครบระยะเวลาตาม
กฎหมาย จึงเลื่อนไปอ่านคำพิพากษาในวันอื่นและได้มีการเลื่อนการอ่านคำพิพากษา
ศาลฎีกาหลายครั้ง จนครั้งสุดท้ายคือวันที่ 31 มกราคม 2540 ศาลชั้นต้นได้อ่านคำ
พิพากษาศาลฎีกาให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฟัง ส่วนจำเลยที่ 2 ออกหมายจับครบระยะเวลา
1 เดือนแล้ว จึงอ่านคำพิพากษาสำหรับจำเลยที่ 2 ต่อมาวันที่ 21 สิงหาคม 2540 ผู้
ประกันทั้งหมดได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอลดค่าปรับเฉพาะส่วนของจำเลยที่ 1
และที่ 3 อ้างเหตุว่าผู้ประกันแต่ละคนมาประกันตัวจำเลยทั้งสามด้วยเหตุเป็นญาติกัน
ไม่ได้มีอาชีพหารายได้ทางเป็นผู้ประกัน แต่มีอาชีพทำนา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง
ผู้ประกันทั้งสี่ยื่นคำร้องขอลดค่าปรับอีกรวม 2 ครั้ง คือวันที่ 3 ตุลาคม 2540 อ้าง
เหตุว่าเมื่อศาลมีคำสั่งปรับผู้ประกันทั้งสี่แล้ว ผู้ประกันทั้งสี่ได้พยายามติดตามจับกุม
จำเลยที่ 1 และที่ 3 มิได้มีส่วนรู้เห็นกับจำเลยทั้งสามและไม่อาจควบคุมตัวได้ตลอด
เนื่องจากพักอาศัยอยู่คนละที่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องและครั้งสุดท้ายวันที่ 10
พฤศจิกายน 2540 ผู้ประกันทั้งสี่ยื่นคำร้องขอลดค่าปรับอ้างเหตุว่าวันนัดฟังคำ
พิพากษาศาลฎีกา จำเลยที่ 1 และที่ 3 ไม่รู้จะไปไหนและไม่ได้บอกกล่าวผู้ประกันทั้ง
สี่ไว้ เมื่อศาลมีคำสั่งปรับแล้วผู้ประกันทั้งสี่ขอคัดหมายจับออกติดตามชี้ตัวให้เจ้า
พนักงานตำรวจจับส่งศาล ที่ดินที่ผู้ประกันทั้งสี่นำมาประกันตัว ผู้ประกันทั้งสี่ได้ปลูก
บ้านอยู่อาศัยและทำการเกษตรเลี้ยงชีพ หากจำเลยที่ 1 และที่ 3 ไม่ใช่ญาติกัน ก็
จะไม่ช่วยประกันตัวให้ อีกทั้งไม่ใช่มีอาชีพรับจ้างประกันตัวจำเลยและมีได้มีส่วนรู้เห็น
เป็นใจกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 หรือมีเจตนาที่จะไม่นำตัวจำเลยที่ 1 และที่ 3 ส่งศาล
แต่อย่างใด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องเช่นเดิม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2540 ผู้

ประกันทั้งสี่จึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2540 ดัง
กล่าว

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ประกันทั้งสี่ว่า คำพิพากษาของศาล
อุทธรณ์ภาค 3 ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ประกันทั้งสี่โดยอ้างว่า ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเกิน
กำหนด 1 เดือน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 เป็นการ
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 119 วรรคแรก บัญญัติว่า เมื่อศาลสั่งบังคับตามสัญญาประกันแล้ว ผู้ถูกบังคับ
ตามสัญญาประกันมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
เท่านั้น แต่ไม่มีบทมาตราใดบัญญัติห้ามไว้ว่า เมื่อศาลสั่งปรับผู้ประกันแล้ว และผู้
ประกันได้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาลดค่าปรับ แต่ศาลชั้นต้นยกคำร้องของผู้ประกัน ผู้
ประกันนั้นจะยื่นคำร้องขอให้พิจารณาลดค่าปรับซ้ำอีกไม่ได้ การที่ผู้ประกันยื่นคำร้อง
ต่อศาลชั้นต้นเพื่อขอให้พิจารณาลดค่าปรับให้แก่ผู้ประกันใหม่อีกนั้นก็ไม่มีเหตุส่อให้
เห็นว่าเป็นการยื่นเกินความจำเป็น จึงมิใช่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำหรือ
ขยายอายุอุทธรณ์ดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยไว้ ดังนั้น เมื่อผู้ประกันทั้งสี่ได้ยื่น
คำร้องลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2540 ขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาลดค่าปรับ แต่ศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งยกคำร้อง เมื่อผู้ประกันทั้งสี่เห็นว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นไม่ถูกต้องก็ย่อมมี
สิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งนั้นต่อศาลอุทธรณ์ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ประกันทั้งสี่ครั้งสุดท้ายดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 198 วรรคแรก สำหรับคดีนี้เมื่อนับแต่วันที่ 10
พฤศจิกายน 2540 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ประกันทั้งสี่ถึงวันที่ 27
พฤศจิกายน 2540 ที่ผู้ประกันทั้งสี่ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลชั้นต้นจึงยังไม่
เกิน 1 เดือนตามบทบัญญัติดังกล่าวที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกอุทธรณ์ของผู้
ประกันทั้งสี่นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้ประกันทั้งสี่ฟังขึ้น"

พิพากษายกคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ประกันทั้งสี่แล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์-สมชัย สายเชื้อ-พันธารุท ปาณิกบุตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

โปรดเปรียบเทียบคำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 617/2528 ซึ่งวินิจฉัยว่า "จำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต จำเลยเป็นผู้ร้องขอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ทวิ ทนายจำเลยจึงมีอำนาจยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้ การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งตามบทกฎหมายดังกล่าว ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 และมาตรา 216(ที่ต้องยื่นภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง) ทนายจำเลยจึงมีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้" ทวีประจวบลาภ